



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
BARBARA BRASIL
DIREITO CIVIL
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Tema: das pessoas

Sumário

- 1. Das pessoas
- 2. pessoa humana- capacidade
- 2.3 direitos da personalidade (art. 11 e segs., cc)
- 2.3.1- conceito
- 2.3.2 – premissas
- 2.3.3- características dos direitos da personalidade:

1.DAS PESSOAS

- O CC classifica os **DIREITOS SUBJETIVOS** em:
 - **Direitos Patrimoniais:**
 - Possuem conteúdo econômico
 - ex. Direitos Obrigacionais (ex.: contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de doação) e Direitos Reais (ex.: propriedade, usufruto, superfície, laje).
 - **Direitos Extrapatrimoniais:**
 - Não possuem conteúdo patrimonial
 - ex. Direitos da Personalidade.
 - Quem são os sujeitos de direito e que titularizam esses direitos subjetivos?
 - R- São as pessoas
 - Pessoa é: ser dotado de personalidade

➤ **Personalidade:**

1) aptidão genérica para titularizar direitos patrimoniais:

- Trata-se da personalidade jurídica/personalidade civil (personalidade em sentido subjetivo)

2) aptidão genérica para titularizar os direitos da personalidade

- Trata-se da personalidade (personalidade em sentido objetivo)

➤ Sujeitos de direito: espécies de pessoas

○ **Pessoa Humana: art. 1º do CC**

- **Conceito:** é o ser humano, em si mesmo, independentemente de cor, raça, sexo ou nacionalidade.
- “Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.”

○ **Pessoa Jurídica: art. 40 do CC**

- **Conceito:** é o ente formado por uma coletividade de pessoas ou de bens, dotado de personalidade jurídica própria servindo de instrumento a serviço de interesses da pessoa humana.
- “Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.”

1.1- PESSOA HUMANA

○ Quando que a **pessoa humana** adquire seus direitos patrimoniais?

- **Art. 2º, 1º, parte, CC.** “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; “
- Adquire os direitos patrimoniais a partir do nascimento com vida
- Nascer com vida é o desprender do feto e a sua respiração de forma autônoma
- Não interessa o tempo de sobrevivência (ex.: pode ter respirado por segundos e falecido em seguida, já pode ser considerado como nascimento com vida)
- Não importa se a vida é viável (ex. feto anencéfalo)
- Adota-se a teoria natalista para os direitos patrimoniais

○ Quando a pessoa humana adquire seus direitos da personalidade?

- **Art. 2º, 2º, parte, CC.** “[...] mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.”
- Adquirem-se os direitos da personalidade a partir da concepção
- Adota-se a teoria concepcionista para os direitos da personalidade
- O feto já possui a proteção de seus direitos da personalidade

○ **Nascituro**

- É o ente concebido, mas que ainda não nasceu (já possui direitos da personalidade)

- Para os direitos patrimoniais se impõe uma condição (evento futuro e incerto) suspensiva (pois suspende os efeitos do negócio jurídico até sua implementação), qual seja, o nascimento com vida direito eventual
- Deve-se ler art. 2º do CC em conjunto com outros dispositivos, visto que o nascituro possui direitos da personalidade, como com a legislação abaixo por exemplo:

-LEI 11.804/08 (direito patrimonial)

❖ “Art. 2º Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive os referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. “

“Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos. “

❖ “Art. 6º Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. “

“Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão. “

-Veja que o STJ, diante da titularidade de direitos da personalidade do nascituro, considerou que esse possui direito ao dano moral:

❖ **ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO MENSAL. NASCITURO. DANO MORAL.**

Prosseguindo o julgamento, a Turma decidiu ser incabível a redução da indenização por **danos morais** fixada em relação a **nascituro** filho de vítima de acidente fatal de trabalho, considerando, sobretudo, a impossibilidade de mensurar-se o sofrimento daquele que, muito mais que os outros irmãos vivos, foi privado do carinho, assim como de qualquer lembrança ou contato, ainda que remoto, de quem lhe proporcionou a vida. A dor, mesmo de **nascituro**, não pode ser mensurada, conforme os argumentos da ré, para diminuir o valor a pagar em relação aos irmãos vivos. (**Resp. 931.556-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/6/2008.**)

-Outro exemplo desse reconhecimento da personalidade ao nascituro:

❖ “Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito:

I - no registro do nascimento;

II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;

III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;

IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém.

Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes”

▪ Obs.: Veja que o nascituro pode receber direitos patrimoniais desde que preenchida a condição (nascer com vida), só assim o bem será incorporado em seu patrimônio, caso não nasça com vida os bens permanecerão no patrimônio do doador, do sucedido ou do testamentário:

- **Atente-se:** nascituro não é titular de direitos patrimoniais

-“**art. 542, CC:** A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal.

§ 4º Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos.”

- **Art. 1.798.** Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.

-**Art. 1.799.** Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder:

I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão;

-**Art. 1.800.** No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz.

§ 3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador.

§ 4º Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos.

Bloco 2

○ Natimorto

▪ **ENUNCIADO 01 CJF:** “Ao natimorto são garantidos os mesmos direitos da personalidade do nascituro, sendo assegurada a proteção ao nome, imagem e sepultura. “

▪ Natimorto é o ente que nasceu, mas nasceu morto. Portanto não respirou autonomamente

▪ Não faz jus aos direitos patrimoniais, já que não nasceu com vida

▪ Faz jus aos direitos da personalidade, visto a concepção

▪ Veja que o direito à sepultura é uma forma de proteger os direitos da personalidade do natimorto, como por exemplo, o da integridade física do corpo morto

1.2 – PESSOA JURÍDICA

- Quando a pessoa jurídica adquire a personalidade civil/jurídica?
 - “Art. 45 do CC: Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo”
 - Consequência: autonomia patrimonial; personalidade jurídica distinta dos membros que a compõem. Não comunicabilidade do patrimônio (Pessoa Jurídica x Sócio/Administrador).
 - O ato constitutivo pode ser contrato social ou estatuto social
 - Contrato social se tiver finalidade econômica (ex. sociedade), sendo registrado na junta comercial
 - Estatuto social se não tiver finalidade econômica (ex. associações e fundações), sendo registrado no Cartório de Registro das PJ

Com efeito, tem-se que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar tema relacionado à possibilidade de expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa - CPD-EN para uma das filiais de estabelecimento comercial quando exista pendência tributária da matriz ou de outras filiais, revendo seu entendimento, passou a considerar que filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e de patrimônio próprios, de modo a existir uma relação de dependência a impedir a expedição dessa certidão quando há dívida de algum estabelecimento integrante do grupo (AgInt no AREsp 1.286.122/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

Conforme entendimento que prevaleceu no mencionado julgado, a sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, e, portanto, não nascem como uma pessoa jurídica. Ressalte-se que a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e de obrigações, assumindo, com todo o seu patrimônio, a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do Código Civil) e inscrições distintas no CNPJ.

No mesmo sentido, na ementa do Recurso Especial repetitivo n. 1.355.812/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013) ficou expressamente consignado que “a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades”.

Dessa forma, o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abrangendo a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

Não por outro motivo, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que as “filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abrangendo a autonomia jurídica. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais” (AgInt no REsp n. 2.153.737/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.605.869-AM, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 15/9/2025, DJEN 24/9/2025.

- **Pessoa Jurídica x Direitos da Personalidade**
 - A pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade?
 - Há divergência doutrinária, visto que os direitos da personalidade são atinentes à vida digna do ser humano
 - Dignidade é atributo vinculado ao ser humano
 - Por isso essa divergência, já que PJ não possui dignidade, consequentemente não possuirá determinados direitos da personalidade (como honra subjetiva, imagem, privacidade, integridade física, dentre outros exemplos)
 - Entretanto, a PJ possui nome, reputação, credibilidade, dentre outros atributos que geram efeitos patrimoniais/econômicos. Quaisquer prejuízos nesses atributos afetam seu patrimônio de forma negativa
 - Por essa razão o CC aduz que se aplica a proteção, no que couber, dos direitos da personalidade
 - ❖ “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”

-**Enunciado 286, CJF:** “Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos”

-**“Súmula 227, STJ:** A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. “

-Portanto a PJ possui a **PROTEÇÃO** de direitos da personalidade

-A PJ tem proteção à sua identidade institucional (natureza puramente econômica/patrimonial)

-PJ NÃO É TITULAR de direitos da personalidade

-Obs. 1: Para o STJ o dano moral da PJ deve ser provado, não pode ser presumido (não é in re ipsa) como nos casos envolvendo pessoas físicas, visto o caráter patrimonial ao qual está vinculado a PJ (comprovar a violação da honra objetiva e o problema patrimonial gerado):

❖ “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.

Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.

4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes.

5. Recurso especial provido. ”

(Resp. 1564955/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

-Obs. 2- Mudança de entendimento do STJ¹: informativo 684 STJ PJ de direito público pode sofrer dano moral; INSS sofreu uma grande descrença da sociedade após a fraude no caso em questão; comprovação da violação da honra objetiva atrelada ao descrédito mercadológico

❖ CIVIL E ADMINISTRATIVO. "CASO JORGINA DE FREITAS". LESÕES EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADAS POR AGENTES DO ESTADO AO INSS. PREJUÍZOS INSUSCETÍVEIS DE APRECIACÃO ECONÔMICA E DE EXTENSÃO INCALCULÁVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de demanda proposta pelo INSS com o fim de obter reparação por danos decorrentes de fraude praticada contra a autarquia no contexto do denominado "caso Jorgina de Freitas", cuja totalidade dos prejuízos, segundo as instâncias ordinárias, superou 20 (vinte) milhões de dólares.

¹ (distinguishing do entendimento anterior Para o STJ, PJ de direito público não podia requerer indenização por dano moral. Justificava-se no fato da PJ de direito público não desenvolver atividade com intuito de lucro, mas apenas atividades essenciais típicas de Estado, não sofrendo prejuízos econômicos/patrimoniais. Ademais, não possuem identidade institucional)

2. Consignou-se no acórdão recorrido: "repetindo a sistemática empregada tantas outras vezes, a advogada requereu fossem preparados novos cálculos; o contador os elaborou, alcançando resultado claramente exagerado; o procurador autárquico anuiu prontamente com o mesmo; e o magistrado, em tempo bastante expedito, homologou as contas e determinou a expedição do alvará de levantamento em favor da advogada, fechando-se assim o ciclo - sendo certo que, via de regra, os segurados não chegavam a receber qualquer parcela do montante desviado, que era partilhado entre os membros da organização criminosa" (fl. 2.370, e-STJ).

3. O Tribunal de origem manteve a condenação à reparação dos danos materiais, mas afastou o "pagamento de uma compensação por danos morais, posto que inviável cogitar-se, diante da própria natureza das atividades desempenhadas pelo INSS, de impacto negativo correspondente a descrédito mercadológico" (fl. 2.392, e-STJ).

RECONHECIMENTO DE DANO MORAL: DISTINÇÃO PRESENTE NO CASO DOS AUTOS **4. Embora haja no STJ diversas decisões em que se reconheceu a impossibilidade da pessoa jurídica de Direito Público ser vítima de dano moral, o exame dos julgados revela que essa orientação não se aplica ao caso dos autos.**

5. Por exemplo, no Recurso Especial 1.258.389/PB, da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, o que estava sob julgamento era ação indenizatória ajuizada por município em razão de programas radiofônicos e televisivos locais que faziam críticas ao Poder Executivo. No Recurso Especial 1.505.923/PR, Relator Min. Herman Benjamin, a pretensão indenizatória se voltava contra afirmações de que autarquia federal teria produzido cartilha com informações inverídicas. No Recurso Especial 1.653.783/SP, Relator Min. Mauro Campbell, discutiu-se o uso indevido de logotipo do Ibama.

6. Diversamente do que se verifica no caso dos autos, nesses precedentes estava em jogo a livre manifestação do pensamento, a liberdade de crítica dos cidadãos ou o uso indevido de bem imaterial do ente público.

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS

7. Também não afasta a pretensão reparatória o argumento de que as pessoas que integram o Estado não sofrem "descrédito mercadológico".

8. O direito das pessoas jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas no caso de prejuízos comerciais, mas também nas hipóteses, mais abrangentes, de ofensa à honra objetiva. Nesse plano, até mesmo entidades sem fins lucrativos podem se atingidas.

9. Transcreve-se no acórdão recorrido trecho da condenação criminal, relativa aos mesmos fatos, em que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afirmou: "além do descrédito da Justiça, as conseqüências concretas dos delitos, representadas pelas perdas patrimoniais, foram extremamente graves. Somente pelas cifras apuradas nestes autos evidencia-se o colossal prejuízo causado ao erário, que será impossível reparar cabalmente, a despeito das medidas assecuratórias adotadas" (fl. 2.366, e-STJ).

10. Não se pode afastar a possibilidade de resposta judicial à agressão perpetrada por agentes do Estado contra a credibilidade institucional da autarquia. Recurso Especial provido, com determinação de retorno dos autos, para que, tendo como fixada a viabilidade jurídica da reparação por danos morais, o Tribunal de origem

- Necessidade de comprovar o dano em caso de PJ

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA INDEPENDENTE DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ADOTADA. TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES.

I - A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem a indicação prévia do quantum debeatur e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

II - Qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

III - Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano ipso facto.

IV - No caso dos autos, é temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas, em que a quantia de R\$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) foi subtraída, possa ter causado danos morais à pessoa jurídica.

V - Diante da inexistência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, deve ser desconstituída a condenação fundamentada no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

- Condomínio e dano moral em nome dos condôminos: STJ entendeu que condomínio é ente despersonalizado e, por isso, não tem legitimidade para requerer dano moral

❖ **RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral**

do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/15. 4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos. 5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.

6. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado.

7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário. 8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o **condômino nocivo** e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido. REsp 1736593 / SP

Bloco 3

2. Pessoa humana- CAPACIDADE

- É requisito exigido exclusivamente quanto aos direitos patrimoniais (não se exige quanto aos existenciais/personalidade)
- Obs. preenchendo os requisitos para ambas as espécies abaixo, formará a capacidade civil plena
- **Capacidade de DIREITO/GOZO/AQUISIÇÃO**
 - “Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.”
 - É aptidão genérica para o indivíduo adquirir seus direitos patrimoniais: personalidade jurídica/civil
 - Surge com o nascimento com vida
 - Toda pessoa possui desde que nasça com vida
 - É estática, não admitindo gradações

○ **Capacidade de FATO/EXERCÍCIO/AÇÃO**

- É a aptidão para o indivíduo exercer, sozinho/pessoalmente, os seus direitos patrimoniais
- Deve possuir sanidade
 - Saúde mental perfeita
- Deve possuir maioridade
 - 18 anos completos
- É dinâmica, já que admite gradações, conforme a idade ou uma posterior afetação na sanidade, por exemplo
- Ambos requisitos são cumulativos, se faltar algum deles será considerado como incapaz (o grau da incapacidade vai variar conforme a extensão da falta do requisito, podendo ser absoluto ou relativamente incapaz, conforme será visto abaixo)
- CESPE - MPU - Analista - Direito

Julgue os itens que se seguem, referentes à pessoa jurídica.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral nos casos de violação à sua honra subjetiva.

Certo Errado

Gabarito: Errado

2.1 – INCAPACIDADE

- Está atrelada a falta de capacidade de fato/exercício/ação
- “Art. 3º São **absolutamente incapazes** de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
 - I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
 - II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
 - III - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) ”

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CURATELA. IDOSO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DECRETADA A INCAPACIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA LEGISLATIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA RESTRITA AOS MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3º e 4º do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente.

2. A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil.

4. Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto.

5. Recurso especial provido. (REsp 1927423/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

LEI 13.146/2015:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

○ ~~“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:~~

Art. 4º São incapazes, **relativamente** a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

~~II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;~~

~~III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;~~

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - os pródigos. ” (obs. pródigos são aqueles que dilapidam o próprio patrimônio)

○ Veja que a falta de sanidade torna apenas relativamente incapaz (alteração trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência)

○ Absolutamente incapaz: somente quem não tem a maioridade

○ A incapacidade está atrelada apenas aos direitos patrimoniais, não aos existenciais

○ [CESPE - FUNPRESP-JUD - Analista - Direito](#)

A respeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, das pessoas, dos negócios jurídicos, da prescrição e da prova do fato jurídico, julgue o item seguinte.

Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz porque não pode exprimir sua vontade.

Certo Errado

Gabarito: errado

[FCC - 2019 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Judiciária](#)

Ricardo, maior de 16 anos, não consegue, por causa permanente, exprimir sua vontade. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Ricardo

Alternativas

A é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não correndo contra ele a prescrição.

B é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, mas contra ele corre a prescrição.

C é incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, não correndo contra ele a prescrição.

D é incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, mas contra ele corre a prescrição.

E não é incapaz, absoluta ou relativamente, mas contra ele não corre a prescrição.

[FCC - 2022 - TRT - 17ª Região \(ES\) - Analista Judiciário - Área Judiciária](#)

No tocante aos atos da vida civil, as pessoas naturais que não puderem exprimir sua vontade são consideradas

Alternativas

A absolutamente incapazes, mesmo que tal impossibilidade decorra de causa transitória.

B absolutamente incapazes, desde que tal impossibilidade decorra de causa permanente.

C relativamente incapazes, mesmo que tal impossibilidade decorra de causa transitória.

D relativamente incapazes, desde que tal impossibilidade decorra de causa permanente.

E plenamente capazes, mas devem ser representadas.

○ Diferença entre representante e assistente:

- Absolutamente incapaz: necessita de representante (substitui a vontade)
- Relativamente incapaz: necessita de assistente (auxilia na manifestação da vontade)
- são relevantes para direitos patrimoniais
- não há representantes ou assistentes para finalidades existenciais
- **Enunciado 138, CJP:** "a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso I do art. 3º é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a ele concernentes, desde que demonstre discernimento para tanto."

○ PONTOS IMPORTANTES:

1: O portador de deficiência é um incapaz?

- Somente será considerado incapaz se não conseguir exprimir sua vontade de forma permanente ou transitória (ex. um surdo ou mudo não atrela como incapaz se não houver essa impossibilidade de exprimir sua vontade – a priori, são plenamente capazes)

Estatuto da Pessoa com Deficiência

-“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. ”

-“Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. ”

-“Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. ”

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – TJ-GO – 2021

Leia as informações a seguir.

“A publicação da lei n. 13.146/2015 causou repercussão direta ao direito substantivo privado brasileiro. Em um caminho de superação da corponormatividade, que vê corpos na legislação de maneira dicotômica, classificando entre capacidades, fortaleceu as discussões jurídicas acerca do anticapacitismo no nosso ordenamento jurídico a fim de garantir liberdade, igualdade e dignidade humana, como meio de horizontalização de direitos fundamentais.”

Neste contexto, desde a instituição da legislação, assevera-se pelo uso adequado do termo referente aos sujeitos amparados pela legislação, que é: (A) portadora de necessidades especiais. (B) pessoa deficiente. (C) pessoa com deficiência. (D) portadora de deficiência.

gabarito: C) PCD

2 – Quem fará as vezes de REPRESENTANTE e de ASSISTENTE?

-O que diferencia é a causa da incapacidade

-Menoridade: assistente para o menor de 18 e maior de 16 ou representante para o menor de 16 (tutor ou pais):

- ❖ “Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.

Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária.”

- ❖ “Art. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela:

I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes;

II - em caso de os pais decaírem do poder familiar.”

☐	Processo	Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 6/2/2024.
	Ramo do Direito	DIREITO CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
	Tema	Grave abuso sexual sofrido pelo infante. Negligência dos genitores. Hipótese de destituição do poder familiar.
DESTAQUE		
A negligência ou omissão dos genitores ante o grave abuso sexual configura hipótese excepcional de destituição do poder familiar.		
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR		
De início, rememora-se que “a proteção integral está intimamente ligada ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, pelo qual, no caso concreto, devem os aplicadores do direito buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para o menor. Trata-se de princípio constitucional estabelecido pelo art. 227 da CF, com previsão nos arts. 4º e 100, parágrafo único, II, da Lei n. 8.069/1990, no qual se determina a hermenêutica que deve guiar a interpretação do exegeta. O norte nessa seara deve buscar a máxima efetividade aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, especificamente criando condições que possibilitem, de maneira concreta, a obtenção dos alimentos para a sobrevivência” (REsp 1.533.206/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 10/2/2016). No caso, sobejam provas acerca de abuso sexual cometido contra o menor, enquanto ambos os pais, de forma insólita, recusam a evidência científica colhida em exame médico-hospitalar. Somado a esse fato, o comportamento da criança revela preocupante temor em relação ao genitor, conforme atestam os serviços de atendimento especializados. Com base no microsistema do ECA, à luz do Princípio da Integral Proteção à Criança e ao Adolescente, concluiu o Tribunal de origem que a ação e a omissão dos genitores em face do abuso sofrido pelo menor e a negação deliberada dos graves fatos demonstram, claramente, a total incapacidade de exercício do poder parental, além da submissão do infante ao constante risco de violação da sua integridade física e psicológica. Consignou, ainda, a ausência de ente da família extensa em condições de cuidar da criança. Com efeito, o entendimento do tribunal <i>a quo</i> está em consonância ao desta Corte, tendo em vista que “em demandas envolvendo interesse de criança, como no caso, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos” (HC 776.461/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 10/12/2022).		

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MENOR. A REPRESENTAÇÃO DE MENOR IMPÚBERE EM JUÍZO PODE SE DAR PELOS PAIS, EM CONJUNTO, OU, SEPARADAMENTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL.

1. A representação processual de menor impúbere pode ser exercida em conjunto pelos genitores, ou então, separadamente, por cada um deles, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, ausência ou de potencial conflito de interesses.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.462.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Bloco 4

-Em caso da falta de sanidade: representante (curador)

❖ “Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

~~I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil;~~

~~II – aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade;~~

~~III – os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;~~

~~IV – os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;~~

I - Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

V - Os pródigos. ”

3- Nulo x Anulável

-Se o negócio jurídico é celebrado pelo absolutamente incapaz, sem o representante, é NULO- art. 166, I do CC²

-Se o negócio jurídico é celebrado pelo relativamente incapaz, sem o assistente, é ANULÁVEL- art. 171, I do CC³

-Atenção: “Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.”

- Veja que o dispositivo traz uma exceção para a lógica acima: a celebração de negócio jurídico por maior de 16 e menor de 18, não pode abusar do direito (uso de comportamento contraditório) ao esconder ou declarar idade diferente - negócio válido e com produção de efeitos

4- Validade x Relativamente Incapaz

-Fala-se em ser relativamente incapaz, para “certos” atos (art. 4, caput, CC)

-Existirão atos que o relativamente incapaz poderá praticar sem a presença do assistente

- Abaixo estão 4 exemplos dessas situações

-“Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas:

I - os menores de dezesseis anos; ”

² Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz

³ Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

-“Art. 666. O maior de dezesseis e menor de dezoito anos não emancipado **pode ser mandatário**⁴, mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores.”

-“Art. 1.782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração.”⁵

-“Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos.”

5 - Quando cessa a incapacidade?

- Se a incapacidade surge da falta de saúde mental perfeita: cessa ao se submeter ao levantamento da interdição e após a conclusão pelo levantamento
- Se a incapacidade surge da idade: cessa ao completar 18 anos de idade
- Atenção para a emancipação: plenamente capaz sem atingir a maioridade

2.2- EMANCIPAÇÃO (art. 5º, p. único, CC)

- o Antecipa a capacidade civil plena, mas não a maioridade (não atrai a possibilidade de praticar atos que exigem maioridade: ex. não pode tirar a CNH)
- o trata-se de exceção no ordenamento: deve ser interpretada restritivamente
- o “Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II - pelo casamento;

III - pelo exercício de emprego **público efetivo**;

IV - pela colação de grau em curso de **ensino superior**;

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.”

2.2.1.Espécies

- emancipação voluntária: art. 5º, p. único, inciso I, 1ª parte;
- emancipação judicial: art. 5º, p. único, inciso I, 2ª parte;

⁴ pode receber poderes, mas não pode outorgar poderes

⁵ pode praticar o que não envolver disposição patrimonial

- emancipação legal: art. 5º, p. único, incisos II, III, IV e V, CC

▪ **EMANCIPAÇÃO VOLUNTÁRIA**

- É concedida pelos pais, visto que esses que exercem o poder familiar
 - Cabe ao genitor que está no exercício do poder familiar conceder a emancipação voluntária
 - Deve ter pelo menos 16 anos de idade
 - O consentimento dado pelos pais na emancipação voluntária é irrevogável/irretratável.
 - O consentimento dado pelos pais pode ser invalidado (deve comprovar que há vício de consentimento, por exemplo)
 - O consentimento deve ser formalizado por instrumento público e REGISTRADO em cartório:
 - Depende do consentimento dos pais, na hipótese de um dos pais estar destituído do poder familiar o consentimento será do outro;
 - Independente de homologação judicial;
 - Formalizada através de escritura pública (instrumento público);
 - Registrada no cartório de registro das pessoas naturais – **art. 9º, II, CC;**
- “Art. 9º Serão **registrados** em registro público:
- I - os nascimentos, casamentos e óbitos;
 - II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;
 - III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;
 - IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. ”

- Se ambos os genitores não quiserem dar a emancipação não haverá emancipação judicial, visto que o juiz não pode substituir os pais no poder familiar
 - Se um dos genitores quiser, mas o outro não, ainda assim poderá haver o suprimento judicial de consentimento. O juiz irá suprir a falta do consentimento do que se recusar. Veja que deve haver a divergência de consentimento para o juiz atuar. Transformando a emancipação voluntária em emancipação judicial
 - “Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.
- Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.”

▪ **EMANCIPAÇÃO JUDICIAL**

- Só é cabível se o menor estiver sob tutela
- Tutor não pode conceder voluntariamente a emancipação
- O menor deve ter no mínimo 16 anos
- O tutor deve ser ouvido

- A sentença que decreta a emancipação deve ser REGISTRADA no cartório de registro das pessoas naturais
- Concedida pelo juiz;
- Repito: necessita de registro no cartório de registro das pessoas naturais – art. 9º, II, CC.

▪ **EMANCIPAÇÃO LEGAL**

-PELO CASAMENTO

- ❖ Não precisa se emancipar para casar
- ❖ A emancipação é efeito do casamento (automático ao preencher os efeitos legais)
- ❖ Para casar deve ter pelo menos 16 anos completos, devendo ter autorização de ambos os genitores para o ato (atenção ao art. 1.519)
- ❖ A gravidez não é hipótese para casamento abaixo de 16 anos
- ❖ Não há nenhuma causa que permita casar abaixo de 16 anos
- ❖ “Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.

Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 1.631. ”

- ❖ “Art. 1.518. Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a autorização. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) ”

~~“Art. 1.518. Até à celebração do casamento podem os pais, tutores ou curadores revogar a autorização.”~~

- ❖ “Art. 1.519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz”
- ❖ ~~“Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil (art. 1.517), para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.”~~

❖ **Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no [art. 1.517 deste Código](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.811, de 2019\)](#)**

- ❖ “Art. 1.561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória.

§ 1º Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão.

§ 2º Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. ”

- ❖ “Art. 1.563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. ”

-PELO EXERCÍCIO DE EMPREGO PÚBLICO EFETIVO (Inciso III)

- ❖ Veja que é EXERCÍCIO de emprego

-PELA COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR; (inciso IV)

- ❖ Em ensino superior apenas

-PELO ESTABELECIMENTO CIVIL OU COMERCIAL, OU PELA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO, DESDE QUE, EM FUNÇÃO DELES, O MENOR COM DEZESSEIS ANOS COMPLETOS TENHA ECONOMIA PRÓPRIA. (inciso V)

Emancipação Legal:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE GESTÃO DE CARREIRA E DE AGENCIAMENTO DE JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE EMANCIPAÇÃO LEGAL CARACTERIZADA. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DO CC. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO DA VALIDADE DOS CONTRATOS À LUZ DO ART. 1.691 DO CC. IMPOSSIBILIDADE. FILHO EMANCIPADO. APLICAÇÃO DA LEI PELÉ. DESCABIMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE CARREIRA. ATLETA PROFISSIONAL MENOR DE DEZOITO ANOS. VALIDADE. RECURSO ESPECIAL DE TRAFFIC TALENTOS E MARKETING ESPORTIVO LTDA. - EPP E FREDERICO AUGUSTO ANDRADE PENA PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DE GR2 GESTÃO E MARKETING LTDA. E GABRIEL MARTINEZ MASSA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se a autorização judicial é pressuposto de validade de contratos de gestão de carreira e de agenciamento de jogador profissional de futebol celebrados por atleta relativamente incapaz devidamente representado pelos pais ou responsável legal.
2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A emancipação legal proveniente de relação empregatícia, prevista no art. 5º, parágrafo único, V, parte final, do CC/2002, pressupõe: i) que o menor possua ao menos dezesseis anos completos; ii) a existência de vínculo empregatício; e iii) que desse liame lhe sobrevenha economia própria.
4. Por decorrer diretamente do texto da lei, essa espécie de emancipação prescinde de autorização judicial, bem como dispensa o registro público respectivo para a validade dos atos civis praticados pelo emancipado, bastando apenas que se evidenciem os requisitos legais para a implementação da capacidade civil plena, como na hipótese.
5. O regramento disposto no art. 1.691 do CC, que exige autorização judicial para a contração de obrigações em nome do filho menor, não se aplica ao filho emancipado, porquanto dotado este de capacidade civil plena, podendo realizar os atos da vida civil, por si só.

6. Celebrados os contratos dos presentes autos antes da entrada em vigor do inciso VI do art. 27-C da Lei n. 9.615/1998 (Lei Pelé), mostra-se descabida a análise da sua higidez à luz desse dispositivo legal, por se tratar de ato jurídico perfeito (art. 6º, § 1º, da LINDB).

7. A título de reforço argumentativo, é nulo de pleno direito o contrato de gerenciamento de carreira pactuado pelo atleta em formação menor de dezoito anos, afigurando-se válida, ao revés, a avença celebrada pelo atleta profissional menor de dezoito anos devidamente assistido, caso ainda não adquirida a capacidade civil plena, conforme a norma dos arts. 3º, § 1º, I, 27-C, VI, 28 e 29, § 4º, todos da Lei n. 9.615/1998.

8. Recurso especial de Traffic Talentos Marketing Esportivo Ltda. - EPP e Frederico Augusto Andrade Pena provido e recurso especial de GR2 Gestão e Marketing Ltda. e Gabriel Martinez Massa parcialmente provido.

(REsp 1872102/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Ano: 2024 **Banca:** [IGEDUC](#) **Órgão:** [Câmara de Abreu e Lima - PE](#) **Prova:** [IGEDUC - 2024 - Câmara de Abreu e Lima - PE - Analista Jurídico](#)

Julgue o item subsequente.

Segundo o Código Civil brasileiro, as pessoas jurídicas de direito privado adquirem personalidade jurídica a partir do registro de seus atos constitutivos no respectivo registro público.

Alternativas

Certo

Errado

Ano: 2024 Banca: [IGEDUC](#) Órgão: [Câmara de Olinda - PE](#) Prova: [IGEDUC - 2024 - Câmara de Olinda - PE - Analista Legislativo - Especialidade Jurídica](#)

Julgue o item que se segue.

A incapacidade relativa de uma das partes automaticamente invalida o negócio jurídico, impedindo a sua realização, mesmo que haja consentimento dos cointeressados capazes.

☐ Certo

☐ Errado

Gabarito: errado

Julgue o item subsequente.

Conforme o Código Civil brasileiro, a incapacidade civil absoluta pode ser declarada em situações nas quais a pessoa, devido a uma causa transitória ou permanente, esteja impedida de exprimir sua vontade, independentemente de ser a condição reversível ou irremediável.

☐ Certo

☐ Errado

Gabarito: errado

[FCC - 2022 - TRT - 14ª Região \(RO e AC\) - Analista Judiciário - Área Judiciária](#)

João foi concebido no dia 01 de janeiro de 2004, nasceu no dia 02 de outubro de 2004 e teve o seu nascimento registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no dia 03 de outubro de 2004. Aos 16 anos, no dia 04 de outubro de 2020, foi emancipado pelos seus pais, tendo atingido a maioridade aos 18 anos, no dia 02 de outubro de 2022. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, João adquiriu personalidade civil em

Alternativas

A 01 de janeiro de 2004.

B 02 de outubro de 2004.

C 03 de outubro de 2004.

D 04 de outubro de 2020.

E 02 de outubro de 2022

2.3 – DIREITOS DA PERSONALIDADE (art. 11 e segs., CC)

2.3.1- Conceito: direitos de natureza extrapatrimonial, essenciais para que o ser humano tenha uma vida digna.

- São direitos que decorrem da dignidade da pessoa humana
- Servem para assegurar a dignidade da pessoa humana
- São essenciais para uma vida digna
- Para o ser humano ser tratado como um fim em si mesmo e não como objeto

2.3.2 - PREMISSAS:

1) Todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais.

2) O rol de direitos da personalidade não é taxativo;

- há direitos da personalidade que não estão no CC ou na CF
- ex. direito ao esquecimento; direito ao conhecimento da ancestralidade
- quanto maior o rol, melhor para a proteção



TERCEIRA TURMA

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [w](#) [t](#) [e](#)

☐	Processo	Processo em segredo de justiça, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 6/5/2025.
	Ramo do Direito	DIREITO CIVIL, DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL, DIREITO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS
 	Tema	Retificação de registro civil. Gênero neutro. Princípio da dignidade da pessoa humana. Direitos da personalidade . Art. 12 do CC/2002. Direito à autodeterminação de gênero. Livre desenvolvimento da personalidade .

DESTAQUE

Deve ser reconhecido o **direito** ao livre desenvolvimento da **personalidade da pessoa** transgênera não-binária de autodeterminar-se, possibilitando-se a retificação do registro civil para que conste gênero neutro.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

3) Os direitos da personalidade podem ser protegidos tanto da lesão quanto da ameaça de lesão – art. 12, “caput”, CC.

- ex. indivíduo recebe carta de que terá seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito, por estar com suposta dívida em uma loja; o indivíduo nunca nem entrou nessa loja; essa ameaça de ter seu nome violado pode ser tutelada
- ex. indivíduo quer um empréstimo no banco, mas descobre que seu nome está no cadastro restritivo de crédito; o indivíduo não sabe nenhum dado sobre essa inscrição; essa violação do nome pode ser reparada

4) Todo dano moral decorre da violação de um direito da personalidade. Mas nem toda violação de direito da personalidade caracteriza dano moral.

- O dano moral exige dois requisitos:
 - 1º: violação de direito da personalidade
 - 2º: dessa violação, deve haver um abalo psicológico (dor, tristeza, sofrimento, angústia, depressão)
- Veja que são dois requisitos, não bastando apenas a violação do direito da personalidade (são requisitos cumulativos, sem os quais, não há dano moral)
- obs. em algumas situações o dano moral pode ser presumido; comprova-se a violação do direito da personalidade, sendo que o abalo é presumido; posição adotada pelo STJ em alguns casos concretos (corrente que será abordada no tópico específico de dano moral)

5) O CC regula expressamente 04 direitos da personalidade:

- art. 13/15: direito a integridade física;
- art.16/19: direito ao nome;
- art. 20: imagem e honra;
- art. 21: privacidade.
- lembre-se que se trata de rol exemplificativo (cláusula de abertura gerada pela dignidade da pessoa humana)

☐	Processo	AgInt no AgInt no AREsp 2.064.554-BA , Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 18/9/2023, DJe 22/9/2023.
	Ramo do Direito	DIREITO CIVIL
	Tema	Imóvel. Atraso na entrega. Ofensa a direitos da personalidade. Danos morais. Cabimento.

DESTAQUE

É devida indenização por danos morais na hipótese de atraso na entrega de obra quando isso implicar ofensa a **direitos** de personalidade.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

O Tribunal de origem consignou que o prazo final para a entrega do imóvel encerrou em maio de 2010 e, em razão disso, a adquirente agendou o casamento para julho de 2010, justamente em razão da expectativa de que, cumprida a obrigação contratual pela construtora, já estaria residindo no imóvel. No entanto, as chaves apenas foram entregues em abril de 2011, o que a privou, logo após o casamento, de habitar o imóvel por aproximadamente 11 meses.

Ainda que se considere a cláusula de tolerância que posterga a data de entrega do imóvel para outubro de 2010, sucede, entre a data final e aquela em que as chaves foram entregues, atraso de mais de 6 meses após o casamento, o que fez suportar prejuízos morais e materiais que ultrapassam o mero dissabor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é devida indenização por danos morais na hipótese de atraso na entrega de obra quando isso implicar ofensa a **direitos** de personalidade, sendo certo que a circunstância em análise, em que o casamento da adquirente estava marcado para data próxima àquela prevista para a entrega do imóvel, afetou sua esfera moral, frustrando-lhe a justa expectativa de habitar o novo lar após o matrimônio.

☐	Processo	AREsp 2.130.619-SP , Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 7/3/2023, DJe 10/3/2023.
	Ramo do Direito	DIREITO CIVIL
	Tema	Vazamento de dados pessoais. Dados comuns e sensíveis. Dano moral presumido. Impossibilidade.

DESTAQUE

O vazamento de dados pessoais não gera **dano moral** presumido.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por **pessoa** idosa contra concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por **danos morais** decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais.

O art. 5º, II, da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da **pessoa** natural não podem ser classificados como sensíveis.

Os dados objeto da lide são aqueles que se fornece em qualquer cadastro, inclusive nos sites consultados no dia a dia, não sendo, portanto, acobertados por sigilo, e o conhecimento por terceiro em nada violaria o direito de personalidade da recorrida.

O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de **pessoa** natural por **pessoa jurídica**, não tem o condão, por si só, de gerar **dano moral** indenizável. Ou seja, o **dano moral** não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual **dano** decorrente da exposição dessas informações.

Diferente seria se, de fato, estivéssemos diante de vazamento de dados sensíveis, que dizem respeito à intimidade da **pessoa** natural.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS NÃO SENSÍVEIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). LEI DO CADASTRO POSITIVO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018) prevê, em seu art. 7º, as hipóteses em que está autorizado o tratamento de dados pessoais de terceiros por gestores de bancos de dados, sendo necessário o consentimento pelo titular, conforme o disposto em seu inciso I, salvo específicas hipóteses de interesse público, enumeradas nos demais incisos do referido artigo.

2. O tratamento de dados para a proteção do crédito está expressamente autorizado no inciso X do referido artigo, o qual remete à legislação específica a delimitação das situações em que o tratamento de dados pessoais se enquadra em atividades voltadas à proteção do crédito.

3. A Lei do Cadastro Positivo (art. 4º, inciso III) prescreve expressamente que o gestor está autorizado a compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas com outros bancos de dados, não conferindo autorização para que os gestores compartilhem livremente dados pessoais de terceiros com eventuais consulentes.

4. Para os consulentes, o art. 4º, inciso IV, da Lei do Cadastro Positivo autoriza o gestor a compartilhar apenas a nota ou a pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas, bem como histórico de crédito, exigindo, nesta segunda hipótese, a anuência expressa do titular.

5. Dessa forma, embora os gestores de bancos de dados para proteção de crédito possam realizar o tratamento de dados pessoais de terceiros e, inclusive, abrir cadastro sem prévio consentimento do cadastrado, não estão autorizados a disponibilizar dados pessoais e histórico de crédito sem o consentimento prévio de seus titulares.

6. A disponibilização de dados pessoais, por si só, não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a comprovação de que a conduta do gestor de banco de dados resultou em abalo significativo aos direitos de personalidade do titular.

7. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano no exame de fatos e provas, assentou que o recorrente não demonstrou a efetiva disponibilização de seus dados pessoais a terceiros pela recorrida, tampouco comprovou a ocorrência de danos morais decorrentes da suposta conduta. Rever tais conclusões não é cabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.221.650/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 14/11/2025.)

2.3.3- CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: (obs. as duas primeiras serão abordadas com detalhes na próxima aula)

1) INTRANSMISSÍVEIS E INALIENÁVEIS

2) IRRENUNCIÁVEIS/INDISPONÍVEIS

3) IMPRESCRITÍVEIS

- não há prazo para sua proteção
- ex. uma reportagem divulga a imagem de fulano sem autorização; vai para o google e para um site; depois de 10 anos fulano pode requerer que ela seja retirada do ar, já que não houve autorização para sua veiculação
- diante da ausência de conteúdo econômico na proteção desses direitos, não se fala em prazo prescricional
- atenção: o dano moral decorrente da violação, diante de seu conteúdo pecuniário, possui prazo prescricional (o prazo depende se o dano surge em relação contratual ou extracontratual)
- Obs.: 1: Contratual x Extracontratual
 - **contratual**: 10 anos; prazo geral do art. 205 do CC; ex. professor cede direito de imagem para cursinho de seu empregador; o empregador divulga a imagem para outro curso sem autorização
 - **extracontratual**: 3 anos; prazo específico do art. 206, §3º, V do CC; ex. ator tem sua imagem veiculada em programa, sem qualquer autorização;
 - EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Felix Fischer, Corte Especial, por maioria, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019
 - obs. os prazos acima valem para qualquer espécie de dano, inclusive o moral

SÚMULA N. 647

São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar.

- Obs.2: **É imprescritível a pretensão de recebimento de indenização por dano moral decorrente de atos de tortura ocorridos durante o regime militar de exceção.** Precedentes citados: AgRg no AG 1.428.635-BA, Segunda Turma, DJe 9/8/2012; e AgRg no AG 1.392.493-RJ, Segunda Turma, DJe 1/7/2011. **REsp 1.374.376-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/6/2013.**
 - A regra é do prazo prescricional para o dano moral
 - Essa observação traz uma exceção para essa regra: imprescritibilidade do dano moral no caso mencionado

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRISÃO. TORTURA. MORTE. PERÍODO DE EXCEÇÃO INSTAURADO EM 1964. AÇÃO DIRIGIDA DIRETAMENTE CONTRA O AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF NO RE 1.027.633/SP (TEMA 940) . CAUSA COM PEDIDO CONDENATÓRIO E NÃO MERAMENTE DECLARATÓRIO, FUNDAMENTADA NO DIREITO CIVIL. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. SÚMULA 647/STJ. INCIDÊNCIA RESTRITA AO DIREITO PÚBLICO. FATOS OCORRIDOS EM 1971. AÇÃO AJUIZADA EM 2010. DECURSO DE PRAZO DE MAIS DE 22 ANOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. Em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.027.633/SP, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 940), o agente estatal autor do ato ofensivo não tem legitimidade passiva para ser demandado

diretamente pela vítima, devendo a ação ser ajuizada contra o Estado, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Não tem finalidade meramente declaratória a ação na qual deduzido pedido de reparação por danos morais decorrentes de perseguição política, prisão, tortura e morte durante o denominado "Regime Militar" de exceção instaurado no Brasil em 1964, circunstância que a afasta a sua imprescritibilidade sob esse prisma.

3. No julgamento da ADPF 153/DF, o Supremo Tribunal Federal acentuou que a reconhecida constitucionalidade da anistia no âmbito penal não afastou a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados pelos agentes da repressão que praticaram crimes comuns contra opositores políticos durante o período de exceção.

4. A Súmula 647/STJ - editada pela Primeira Seção no âmbito do Direito Público, ao examinar ações ajuizadas pelas vítimas de perseguição política durante o regime militar, ou por seus sucessores, contra o Estado, fundamentadas na responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes - não se aplica às ações ajuizadas diretamente contra o agente público com base no Direito Civil.

5. A pretendida imprescritibilidade de pretensões condenatórias, no âmbito do direito privado, para alcançar, décadas após os fatos, os sucessores do agente estatal, atua contra a paz social, contrariando a essência do contexto histórico que culminou com a edição da Lei 6.683/1979, ensejando exatamente o efeito inverso ao que visou a Lei da Anistia.

6. Hipótese em que a ação foi ajuizada no dia 23.8.2010, mais de 22 anos depois da Constituição, cujo art. 8º do ADCT também concedeu anistia com os direitos dela decorrentes aos prejudicados por atos de exceção e de perseguição política, não havendo desde então obstáculo algum, de direito ou de fato, que pudesse ser alegado para impedir o ajuizamento da ação de indenização após outubro de 1988, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.054.390/SP, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 19/12/2023.)